

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР **о предоставлении права использования программного обеспечения**

Настоящий документ является официальным публичным предложением (публичной офертой) Лицензиара юридическому или физическому лицу заключить лицензионный договор на условиях, изложенных в оферте. Юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Лицензиатом.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аккаунт/Панель управления

Настраиваемое виртуальное рабочее место Лицензиата в ПО, к которому Лицензиат и/или его сотрудники имеют доступ посредством указания идентифицирующих реквизитов (логина и пароля) для управления Услугами а также доступным функционалом ПО.

Акцепт

Полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора Оферты <https://beget.com/files/oferta.pdf> со всеми его Приложениями и правилами, включающими в себя настоящее Соглашение. Акцептом по настоящему Договору является факт регистрации в системе Лицензиара. Для зарегистрированных Лицензиатов акцептом настоящей оферты является продолжение использования Панели Управления после вступления настоящей оферты в силу.

Базовая функциональность ПО

функциональность ПО, которая позволяет Лицензиату получить доступ к Панели управления для заказа Услуг, либо функциональности ПО, за которую установлена плата в соответствии с Тарифами Лицензиара.

Лицензиат

Физическое или юридическое лицо, согласное и полностью принявшее условия Публичной оферты <https://beget.com/files/oferta.pdf> (акцептовавшее Публичную оферту, по смыслу ст. 438 ГК РФ) (далее – «Договор»).

Лицензиар

ООО «Беget» в лице генерального директора Клюкова Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, являющееся обладателем исключительных прав на Программу для электронных вычислительных машин (ЭВМ).

Лицензия

Право использования Программы для ЭВМ (простая неисключительная лицензия) на условиях, определенных в настоящем Договоре.

Программа для электронных вычислительных машин (Программа для ЭВМ, Программное обеспечение, ПО)

Программное обеспечение «Веб-платформа «БЕGET» (веб-интерфейс для доступа к Панели управления данными, доменами, файлами, базами данных Лицензиата), зарегистрированное в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД под реестровой записью № 16697 от 20.02.2023 г. (номер регистрации программного обеспечения 2022684883 от 19.12.2022), сведения о программном обеспечении размещены по ссылке: <https://beget.com/ru/platform-info>. Доступ к ПО предоставляется по модели SaaS.

Соглашение

Настоящий документ «Лицензионное соглашение», публичное предложение Лицензиара, адресованное физическим или юридическим лицам, заключить с ним лицензионный договор (далее - Договор) на условиях, содержащихся в Договоре.

Тариф (тарифный план) - положения, регулирующие условия использования различной функциональности ПО и оказания сопутствующих услуг, а также порядок и размер

вознаграждения. Виды тарифных планов определены по ссылке: <https://beget.com/ru/platform-info>

Территория

Территория, на которую распространяется право использования лицензии. Территория использования лицензии – все страны мира.

SaaS (Software-as-a-Service)

Модель предоставления Лицензиату права использования ПО «Веб-платформа «БЕГЕТ», при которой Лицензиату предоставляется удаленный доступ к ПО через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Модель SaaS предусматривает использование ПО без передачи его экземпляра Лицензиату, а также без права скачивания дистрибутива ПО и инсталляции полностью или его части на оборудование Лицензиата.

Сопутствующие услуги

Услуги, предоставляемые Лицензиаром по договору оказания услуг.

Электронные каналы связи

Электронная почта с указанными в Договоре контактными адресами, а также веб-сайт Исполнителя: <https://beget.com> и Панель управления

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В рамках исполнения настоящего Договора Лицензиар обязуется за вознаграждение:

- предоставить Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на право использования Программного обеспечения - «Веб-платформы «БЕГЕТ»;
- предоставить Лицензиату доступ к ПО по модели SaaS для заказа, пользования и управления функциональностью ПО в соответствии с Тарифами, а также Сопутствующими услугами.
- Лицензиату предоставляется право использовать ПО исключительно в рамках функциональных возможностей ПО.

2.2. Право использования осуществляется Лицензиатом посредством удаленного доступа к ПО.

2.3. Простая (неисключительная) лицензия предоставляется Лицензиату на базовую функциональность ПО на срок действия исключительного права на ПО с учетом его возможного продления, а в случае, если настоящий Договор будет прекращен/расторгнут ранее – на срок действия Договора.

2.5. Функциональность ПО, за которую установлена плата в соответствии с Тарифами Лицензиара предоставляется на период, выбранный и оплаченный Лицензиатом в соответствии с указанными Тарифами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права Лицензиата:

3.1.1. Использовать ПО в соответствии с его функциональным и технологическим описанием в пределах и на условиях, установленных настоящим Договором и выбранным Тарифом.

3.1.2. Осуществлять любые действия, связанные с функционированием ПО, в соответствии с его назначением, а именно:

- предоставлять уполномоченным работникам организации Лицензиата доступ к Панели управления ;
- предоставлять доступ к информации, сформированной в результате эксплуатации ПО.

3.1.3. Запрашивать у Лицензиара справочную информацию по вопросам использования ПО.

3.1.4. Сообщать Лицензиару об ошибках в работе ПО.

3.2. Обязанности Лицензиата:

3.2.1. Своими силами и за свой счет обеспечить надлежащее качество и безопасность технических средств и каналов связи, в которых осуществляется формирование, сбор, передача и обработка информации, используемой в процессе функционирования ПО.

3.2.2. Использовать ПО только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим Соглашением.

3.2.3. Своевременно производить оплату вознаграждения в соответствии с условиями выбранного Тарифа.

3.2.4. Не допускать действий, нарушающих исключительные права Лицензиара на ПО.

3.2.5. Лицензиат не вправе:

- выдавать сублицензии на право использования ПО;
- использовать ПО способами, не определенными настоящим Договором;
- изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом ПО, имеющие целью извлечение исходного текста ПО и/или получение информации о реализации алгоритмов, используемых в ПО, создавать производные произведения с использованием Программы, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование ПО, без письменного согласия Лицензиара.

3.2.6. Лицензиат не вправе использовать ПО прямо или косвенно, в том числе путем размещения, запуска, администрирования, обеспечения функционирования либо предоставления третьим лицам доступа к программным, информационным или иным ресурсам, для следующих целей:

- 3.2.6.1. нарушения требований применимого законодательства Российской Федерации;
- 3.2.6.2. организации или обеспечения функционирования сервисов массового распространения контента, включая, но не ограничиваясь, торрент-серверами, файлообменными сервисами, CDN и иными аналогичными сервисами;
- 3.2.6.3. предоставления VPN-сервисов, прокси-серверов либо иных аналогичных сервисов;
- 3.2.6.4. массового сканирования сети, включая автоматизированное сканирование;
- 3.2.6.5. создания критической, повышенной, избыточной либо иной несоразмерной нагрузки на инфраструктуру Лицензиара;
- 3.2.6.6. осуществления любой иной деятельности, способной повлечь нарушение стабильности, безопасности, производительности или непрерывности функционирования ПО, инфраструктуры Лицензиара либо связанных с ними сервисов.

3.3. Права Лицензиара:

3.3.1. Предоставить Лицензиату право использования функционала ПО согласно оплаченному им Тарифу.

3.3.2. Планировать и производить периодическое тестирование и выполнение прочих операций, необходимых для обеспечения качества работы ПО. Плановые работы осуществляются без предварительного уведомления Лицензиата.

3.3.3. Обеспечить выделение серверных мощностей для обеспечения работоспособности ПО.

3.3.4. Проводить техническое обслуживание ПО, а также отдельных функциональностей ПО, в связи с чем на время такого обслуживания отключать ПО или отдельные функциональности ПО.

3.4. Обязанности Лицензиара:

3.4.1. Осуществить техническое обслуживание ПО в целях обеспечения заявленной функциональности, влияющих на безопасность, производительность и отказоустойчивость, сопровождение работоспособности и доступности ПО.

3.4.2. Оказать консультационную помощь по использованию ПО, в том числе помощь в настройке ПО на основании индивидуальной информации Лицензиата.

3.4.3. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования ПО в установленных настоящим Договором пределах.

3.4.4. Ограничивать отдельные действия Лицензиата, если такие действия создают угрозу для нормального функционирования ПО или угрозу использования ПО способами, не предусмотренными Договором.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Лицензиат выбирает на сайте Лицензиара функциональность ПО на основании Тарифа и производит его оплату.

4.2. После регистрации на сайте Лицензиара (beget.com/ru), Лицензиат получает доступ к базовой функциональности ПО путем предоставления доступа к Панели управления.

4.3. Для предоставления доступа к Панели управления Лицензиату направляются идентифицирующие данные (логин/пароль).

5. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость договора определяется в Тарифах, опубликованных на сайте Лицензиара и в Панели управления.

5.2. Стоимость Договора включает:

5.2.1. Вознаграждение Лицензиара за предоставление лицензии на ПО НДС не облагается на основании пп. 26 ч. 2 ст. 149 НК РФ.

5.3. Оплата стоимости осуществляется в рублях РФ.

5.4. Оплата стоимости осуществляется на расчетный счет Лицензиара авансовым платежом через отделения банков, платежные системы или иным способом, указанным в Панели Управления.

5.5. Моментом оплаты считается дата получения денежных средств на расчетный счет Лицензиара.

5.6. Стоимость Тарифа может быть изменена Лицензиаром, с уведомлением Лицензиата за 10 (десять) календарных дней до изменения, путем отправки уведомления на электронную почту, указанную Лицензиатом, и/или путем опубликования информации об изменении Тарифа на сайте Лицензиара.

5.7. Право использования ПО считается предоставленным с даты оплаты выбранной функциональности ПО на выбранный период на основании Тарифа.

5.7.1. Для определенных Тарифов, срок предоставления Лицензии устанавливается равным 1 (одному) дню. Лицензиат вправе использовать необходимое количество Лицензий в рамках внесенного авансового платежа. Акт приема передачи прав в этом случае выставляется Лицензиаром не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Лицензии были приобретены. Условия п.5.8. на данный Акт также распространяются.

5.8. Акт приема-передачи прав, в общем случае, выставляется Лицензиаром по Электронным каналам связи и/или в Панели управления не позднее 10 (десятого) числа последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Лицензиат приобрел право использования ПО. В случае, если в течение 5 (пяти) дней от Лицензиата не поступит мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи прав в письменной форме, отправленный заказным письмом с уведомлением о вручении, то такой Акт считается подписанным Лицензиатом без замечаний.

5.9. Лицензиар вправе устанавливать скидки для Лицензиата, основываясь на продолжительности использования функциональности ПО и иных параметрах, связанных с исполнением Лицензиатом определенных условий договора. Лицензиар вправе предоставлять иные специальные предложения для Лицензиата. Скидки (премии, бонусы, гранты), специальные предложения устанавливаются в предложениях (акциях), информация о которых размещается на сайте либо в Панели управления.

5.10. Лицензиар вправе предоставить Лицензиату возможность ознакомиться с информацией о Программном обеспечении, сервисах и функциональных возможностях, доступных через Панель управления, а также пробно оценить функции Программного обеспечения, состоящие из технических и программных средств, размещенных на инфраструктуре Лицензиара, предоставив ему пробный период. Пробный период ограничен сроком и/или размером бонуса, предоставляемого Лицензиату.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив другой Стороне соответствующее письменное уведомление (возможно электронным письмом). При отсутствии у Сторон претензий друг к другу Договор считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с момента получения указанного уведомления. При этом Стороны пришли к соглашению, что расторжение настоящего Договора влечет расторжение договора оферту оказания услуг <https://beget.com/files/oferta.pdf>.

6.2. При существенном нарушении одной из Сторон условий Договора другая Сторона имеет право на одностороннее расторжение Договора, о чем письменно (возможно электронным письмом) уведомляет Сторону, нарушившую условия Договора.

6.3. Лицензиар оставляет за собой право на расторжение Договора по собственной инициативе путём направления Лицензиату письменного уведомления (возможно электронным письмом). Договор будет считаться расторгнутым по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Лицензиатом указанного уведомления, если Лицензиат не известил Лицензиара в письменной форме (возможно электронным письмом) о своём несогласии расторгнуть Договор в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Лицензиара.

Возврат средств при расторжении Договора

6.4. При расторжении Договора до истечения оплаченного периода либо при приостановке действия Договора по инициативе Лицензиата, Лицензиар, по запросу Лицензиата, возвращает Лицензиару сумму вознаграждения, рассчитанную пропорционально периоду прекращения действия Договора, а Лицензиат погашает возможную задолженность перед Лицензиаром.

6.4.1. Из суммы возврата вычитается стоимость бонусов, предоставленных Лицензиаром Лицензиату при оплате вознаграждения согласно тарифам, приведенным на веб-сайте Лицензиара на момент расторжения Договора, в том числе производится перерасчет с учетом использования скидки за единоразовую годовую оплату.

6.4.2. В случае получения Лицензиатом акционных услуг, бонусов, скидок в период использования ПО Лицензиара, при возврате денежных средств их стоимость также подлежит вычету из суммы возврата. При возврате денежных средств, начисленные за оплату, но неизрасходованные бонусы аннулируются.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За использование ПО способом, не предусмотренным настоящим Договором, либо по прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного права на ПО, предусмотренную ГК РФ и другими нормативными правовыми актами.

7.3. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный договором срок вознаграждение за предоставление права использования Программного обеспечения, Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, уведомив об этом Лицензиата по электронной почте или в личном кабинете.

В этом случае Договор прекращается в день направления уведомления.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему Договору будет связано с обстоятельствами, не зависящими от их воли: природных явлений (землетрясений, наводнений, эпидемий), действий государственных органов, актов террора, войн и т. д.

7.5. Сторона обязана незамедлительно после наступления указанных в п. 7.4. настоящего Договора обстоятельств уведомить другую Сторону о невозможности исполнения Договора и подтвердить документально факт наступления указанных обстоятельств.

7.6. ПО предоставляется на условиях «как есть» (as is). Лицензиар не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы ПО, соответствия ПО конкретным целям и ожиданиям Лицензиата, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Договоре.

7.7. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Лицензиар не несет никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования ПО и/или ущерб, причиненный Лицензиату и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования или неиспользования ПО, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе ПО.

7.8. Лицензиат принимает и соглашается, что возможны перебои в доступности ПО или его отдельных функциональных возможностей, как по причине технического обслуживания, так и по причинам, не зависящим от Лицензиара. В любом случае, Лицензиат не вправе требовать возмещения каких-либо убытков и/или упущенной выгоды в связи с недоступностью ПО по любым основаниям.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим [законодательством](#) Российской Федерации в суде по месту нахождения Лицензиара.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Каналы связи

9.1.1. Стороны по Договору признают юридическую силу текстов документов, полученных по электронным каналам связи, наравне с документами, исполненными в

простой письменной форме. Исключение из этого правила составляет обмен претензиями, а также документами, для которых обязательна письменная печатная форма документа.

9.1.2. В случае отсутствия в Договоре контактных адресов Лицензиата или изменения контактных адресов по инициативе Лицензиата, контактными будут считаться адреса электронной почты, сообщенные Лицензиару в соответствующем разделе Панели Управления. В случае расхождения информации, передаваемой Лицензиару по электронной почте и путем публикации информации на сайте Лицензиара, надлежащей признается информация, размещенная на сайте Лицензиара.

9.2. Антикоррупционная оговорка

9.2.1. Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но, не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но, не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частные компании и их представителей.

9.2.2. В случае нарушения одной из сторон обязательств пункта 9.2.1., другая сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Стороны не возмещают друг другу никакие убытки в случае расторжения договора в соответствии с данным пунктом.

9.3. Конфиденциальность

9.3. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность учетных данных Лицензиата (набор паролей для доступа к техническим ресурсам Лицензиара и прочая информация, идентифицирующая Лицензиата в системе Лицензиара).

9.3.1. Лицензиар имеет доступ к информации Лицензиата исключительно в целях предоставления прав использования ПО, а также технического обеспечения доступа к ПО.

9.3.2. Лицензиар не несет ответственности за ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за разглашения, утраты или невозможности получения последним своих учетных данных. Любое лицо, сообщившее Лицензиару пароли и другую конфиденциальную информацию, требующуюся для идентификации Лицензиата, или использующее эти данные для авторизации в Панели Управления, может рассматриваться Лицензиаром как представитель Лицензиата, действующий от имени Лицензиата.

9.3.3. В случае утраты своих учетных данных Лицензиату необходимо сразу обратиться к Лицензиару с формализованным запросом о восстановлении учетных данных Лицензиата. При этом Лицензиат должен предъявить запрошенные Лицензиаром документы, идентифицирующие его и подтверждающие правомочность обращения Лицензиата к Лицензиару.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Лицензиар обязуется своевременно предупреждать Лицензиата об изменениях стоимости и/или условий Договора.

10.2. В случае внесения Лицензиаром изменений в Договор, Лицензиар обязуется публиковать указанные изменения на сайте Лицензиара. Информация об изменениях доводится до сведения Лицензиара путем публикации на сайте Лицензиара и/или

отправки уведомления в адрес Лицензиата по электронной почте, на основной контактный адрес Лицензиата.

10.2.1. Изменения вступают в силу не менее чем через 10 (Десять) календарных дней с момента их опубликования. Лицензиат самостоятельно отслеживает указанные изменения и в случае согласия с такими изменениями Договор продолжает свое действие с учетом указанных изменений.

10.2.2. В случае несогласия Лицензиата, он обязуется оповестить об этом Лицензиара в течение 10 (Десяти) календарных дней, направив Лицензиару сообщение из Панели Управления, в этом случае Договор прекращает свое действие и услуги прекращают оказываться, по инициативе Лицензиата, с момента вступления в силу изменений.

10.3. Все приложения, поправки и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и обретают юридическую силу в том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они оформлены письменно в виде приложений или Дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны соответствующими уполномоченными представителями Сторон.

11. Реквизиты Лицензиара:

ООО «Беget»

Юр. адрес: 195112, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛОЩАДЬ КАРЛА ФАБЕРЖЕ, ДОМ 8, ЛИТЕР Б, ОФИС 726А

Почтовый адрес: 195027, РФ, г. Санкт-Петербург, а/я 209

ИНН/КПП: 7801451618 / 780601001

ОГРН: 1077847645590

ОКВЭД: 61.10.9

Банковские реквизиты:

р/с: 40702810932130013038 в ФИЛИАЛЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

к/с: 30101810600000000786

БИК: 044030786

Все еще остались вопросы?

Контактная информация:

Телефоны: +7 812 385-41-36 , +7 (495) 721-80-88, 8 800 700-06-08 (звонок по России бесплатный)

Адрес электронной почты: support@beget.com